МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 04 дугаар сарын 26 № 1/17 Улаанбаатар хот

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.УУГАНБАЯР ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Баянхонгор аймгийн прокурорын газрын хамтарсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр тус аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяа Цагдан хорих байранд хоригдож буй этгээдийн эрх, үүрэг хэрхэн хэрэгжиж байгааг прокурорын газартай хамтарч шалгахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон байна.

Тус цагдан хорих байранд хоригдож буй хүмүүст Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль, “Хорих байрны дотоод журам”-д заасан хоригдогчийн эрх, үүргийг тайлбарлаж, хорих байрны дотоод журам, цагийн хуваарь, сахилгын шийтгэл оногдуулах журмыг танилцуулж байгаа боловч хоригдогч нарын эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулах талаар хуулийн заалт, заавар, зөвлөмж хангалтгүй хэрэгжиж байна.

Цагдан хорих байранд коронавирусын сэжигтэй тохиолдлыг тусгаарлах өрөөг 2 давхарт бэлдсэн бөгөөд гаднаас ирж буй хоригдогчийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын үүрэг болгосны дагуу 14 хоног тусгаарлан, тандасны дараа өвчний шинж тэмдэг илрэхгүй бол ногоон бүсэд шилжүүлэх чиглэл өгөгдсөн байхад 2021 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр гаднаас ирсэн хоригдогчийг шууд 3 давхрын №13 дугаар өрөөнд буюу ногоон бүсэд шуурд нэвтрүүлж хорьсон нь бусад хоригдогчдын эрүүл мэндэд эрсдэл учруулах нөхцлийг бий болгосон байна. Үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагч болон хоригдогч нар амны хаалтгүй, гар ариутгагчийг давхар бүрт байрлуулаагүй, амны хаалт, гар ариутгагчийн хангалт, хүрэлцээ муутай, хоригдогч нар Монгол Улсын Засгийн газар, бусад эрх бүхий байгууллагаас цар тахлын үед гаргаж буй шийдвэр болон короновирусын талаар цаг үеийн ямар ч мэдээлэл авдаггүй, урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, мэдээллээр хангагдаагүй, дархлаа дэмжих амин дэмээр баялаг нэмэлт хүнс, витаминаар хангагдаагүй зэрэг нь эрх чөлөөгөө хязгаарлуулсан иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалах эрх зөрчигдөж болзошгүй байна.

Хоригдогч нартай биечлэн уулзаж ярилцан, бичгээр болон амаар санал хүсэлтийг нь авахад ном, сэтгүүлээр хангагдах, цаг үеийн мэдээ, мэдээллэл авах, хоолны амт, чанарыг сайжруулах, мөн шингэн бүлээн уух зүйлийг хүрэлцээтэй хэмжээгээр авах зэрэг хүсэлт гаргажээ.

Монгол Улсын иргэн Үндсэн хуулийн Арванзургаадугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт “эрүүл мэндээ хамгаалуулах үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ” гэж, Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг

152100035

нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.13 дахь хэсэгт “баривчлах, цагдан хорих байр, хорих ангид байгаа болон бусад хэлбэрээр эрх чөлөө нь хязгаарлагдсан иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулах”, 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэгт байгууллага нь эрх бүхий байгууллагаас баталсан шийдвэр, хорио цээр, хөдөлгөөний болон цагийн хязгаарлалтын дэглэм, заавар, журам, шаардлага, сэрэмжлүүлэг, анхааруулга, зөвлөмжийг сахин биелүүлэх үүрэгтэй гэж заасан.

Иймд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Нэгдсэн удирдлагаас домофон системээр мэдээллийг нэг дор хүргэх боломжоор өрөө бүр хангагдсан байгаа тул уг системээ ашиглан хоригдогч нарт цаг үеийн мэдээлэл өгөх, коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж хүргэх, ном сонин, сэтгүүл хэрэглүүлэх;
2. Хоригдогч нарт нэг удаагийн амны хаалт тарааж, гар ариутгагчийг давхар бүрт байрлуулж тогтмол хэрэглүүлэх;
3. Дархлаа дэмжих зорилгоор амин дэм, витаминаар баялаг нэмэлт хүнс, хүнсний ногоог нэмэлтээр өгч хоригдогч нарын хоолны илчлэг, амт чанарыг сайжруулах, халуун бүлээн ус, цай уух нөхцөл боломжийг нэмж бүрдүүлэх;
4. Бүх нийтийн бэлэн байдал болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан хоригдогчдын эргэлт, уулзалт авах эрх хязгаарлагдаж байгаа тул цагдан хорих байрны дотоод журамд заасны дагуу илгээмж авах эрхийг хангах;
5. Гаднаас ирж буй хоригдогчийг 14 хоног тусгаарлах чиглэлийг хэрэгжүүлэх, халдвараас урьдчилан сэргийлэх бусад заавар, зөвлөмжийг мөрдөж ажиллах зэргээр эрх чөлөө нь хязгаарлагдсан иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар 20 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН